

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3839/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตังบุญเจริญพาณิชย์

นายจินต์ วิภาตะกลัศ กับพวก

โจทก์

ล.

ป.ร.ฎีกา มาตรา 22, มาตรา 27 ทวิ, มาตรา 65 ตี

เบี้ยปรับที่ผู้ต้องเสียภาษีต้องรับผิดชอบตามประมวลรัษฎากร มาตรา 22 นั้น แม้ มาตรา 27 ทวิวรรคสองแห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวจะบัญญัติให้อำนาจแก่อธิบดี กรมสรรพากรวางระเบียบในการงดหรือลดเบี้ยปรับออกมาใช้บังคับก็ตาม ก็เป็นเพียง ระเบียบที่เจ้าพนักงานประเมินจะต้องถือปฏิบัติ แต่ไม่มีผลผูกพันให้ศาลต้องปฏิบัติตามระเบียบเช่นนั้น การงดหรือลดเบี้ยปรับเป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาว่า การที่เจ้าพนักงานงดหรือลดเบี้ยปรับมานั้นถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ และศาลยังมี อำนาจที่จะงดหรือลดเบี้ยปรับได้เองในกรณีมีเหตุอันสมควรอีกด้วย

เมื่อปรากฏในชั้นไต่สวนของเจ้าพนักงานประเมินและในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ ของจำเลย ว่า หุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรในการส่งบัญชี เอกสารต่าง ๆ ของโจทก์ไปให้เจ้าพนักงานตรวจสอบและโจทก์ไม่นำรายได้ลงบัญชี รายรับให้ครบถ้วน อันเป็นพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าโจทก์มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี จึง ไม่มีเหตุอันสมควรที่จะงดหรือลดเบี้ยปรับให้โจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาเพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสามในเรื่องค่าภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม

จำเลยทั้งสามให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์จำเลยทั้งสาม ชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จำเลยทั้งสามเฉพาะเบี้ยปรับ โดยให้โจทก์เสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๕๐ ของเบี้ยปรับตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า กรณีนี้โจทก์ได้รับหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเจ้าพนักงานประเมินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๕ ปรากฏว่าโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแสดงยอดรายรับไว้ไม่ครบถ้วน และมีรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา ๖๕ ตีร แห่งประมวลรัษฎากร กล่าวคือ เจ้าพนักงานประเมินตรวจพบว่า โจทก์นำค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน ๓๕๒,๘๕๑ บาท แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุน ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นรายจ่ายเพื่อกำไรหรือเพื่อกิจการของโจทก์โดยเฉพาะ ไม่ใช่รายจ่ายในการคำนวณ กำไรสุทธิ นอกจากนี้ยังมีรายจ่ายอื่นที่ต้องห้ามตามมาตรา ๖๕ ตีร อีกจำนวน ๒๐ รายการ เป็นเงิน ๒๒,๗๙๐ บาท เจ้าพนักงานประเมินจึงได้คำนวณรายรับของโจทก์ และแจ้งให้โจทก์ชำระเงินภาษีที่ขาดพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม โดยเฉพาะเบี้ยปรับที่ผู้ต้องเสียภาษีต้องรับผิดชอบตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๒๒ นั้น แม้ประมวลรัษฎากร มาตรา ๒๗ ทวิ วรรคสอง จะบัญญัติให้อำนาจแก่อธิบดีกรมสรรพากรวางระเบียบในการงดหรือลดเบี้ยปรับออกมาใช้บังคับก็ตาม ก็เป็นเพียงระเบียบที่เจ้าพนักงานประเมินจะต้องถือปฏิบัติ แต่ไม่มีผลผูกพันให้ศาลต้องปฏิบัติ

ตามระเบียบเช่นว่านี้ การงดหรือลดเบี้ยปรับเป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาว่าการที่
เจ้าพนักงานงดหรือลดเบี้ยปรับมานั้นถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ และศาลยังมีอำนาจ
ที่จะงดหรือลดเบี้ยปรับได้เองในกรณีมีเหตุอันสมควรอีกด้วย ฉะนั้นเมื่อปรากฏว่าใน
ชั้นไต่สวนของเจ้าพนักงานประเมินและในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสาม
นายวิวัฒน์ เรืองวิทยาวงศ์ หุ่นส่วนผู้จัดการของโจทก์ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรใน
การส่งบัญชีเอกสารต่าง ๆ ของโจทก์ไปให้พนักงานตรวจสอบและโจทก์ไม่นำรายได้
ลงบัญชีรายรับให้ครบถ้วน อันเป็นพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าโจทก์มีเจตนาหลีกเลี่ยง
ภาษี จึงไม่มีเหตุอันสมควรที่จะงดหรือลดเบี้ยปรับให้โจทก์

พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสามในเรื่องเบี้ยปรับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายสุนทร สิทธิเวชวิจิตร

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ